



Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Балабаєва І.Е.
2026 рік

Нормативно-правова база

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 .
3. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 вересня 2020 р. № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».
4. Інші документи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Закону визначено, що **фінансовий моніторинг** - сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу



Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - **порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність)**

**Суб'єкт первинного
фінансового моніторингу
зобов'язаний:**

- забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, **належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу**, що належним чином надасть можливість **виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність)** незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин).

Та

повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

**Суб'єкт
фінансового
зобов'язаний:**

**первинного
моніторингу**

забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями);

забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;

забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
повідомляти спеціально уповноважений орган про:



порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами другим, третім і шостим частини першої статті 20 цього Закону, - протягом п'яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення)

порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами четвертим та п'ятим частини першої статті 20 цього Закону, - не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені**

підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться, - негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу

Закон визначає сутність та структуру системи фінансового моніторингу, основним призначенням якої є **контроль та запобігання здійснення операцій**, направлених на легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.

Об'єктом фінансового моніторингу в Україні виступають

- дії з **активами**, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови **наявності ризиків використання цих активів** з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення,

а також

- **будь яка інформація** про такі дії чи події, активи та їх учасників.

Об'єктом фінансового моніторингу є не будь-яка фінансова операція, а тільки та, відносно якої існують ризики, тобто небезпеки (уразливі місця, загрози) використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою легалізації незаконних доходів.

Статтею 20 Закону «Порогові фінансові операції» визначено, що:

1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

*фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції), або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України; *фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами;

**платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

**фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Статтею 21 Закону «Підозрілі фінансові операції (діяльність)» визначено, що:

1. Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

2. При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб'єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб'єктів державного фінансового моніторингу.

Першочерговим завданням фінансового моніторингу є забезпечення національної безпеки шляхом здійснення заходів щодо виявлення та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фінансовий моніторинг є нічим іншим, як діяльність, що спрямована на виявлення незаконно отриманих доходів та недопущення фінансування тероризму і здійснення фінансових злочинів.



Фінансовий моніторинг – це заходи з контролю фінансових операцій, які здійснюються у банках та небанківських установах, щоб попередити операції з коштами, добутими незаконним шляхом.

Суть фінансового моніторингу: відслідковувати фінансові операції по конкретним критеріям.

Головна ціль фінансового моніторингу – виявити фінансові операції, що пов'язані з відмиванням злочинних доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.



Сутність фінансового моніторингу щодо виявлення підозрілих операцій полягає з наступних кроків:

- призначення відповідального працівника
- впровадження правил та програм фінансового моніторингу
- ідентифікація, верифікація і вивчення клієнтів
- навчання працівників з питань виявлення фінансових операцій
- управління ризиками ВК/ФТ
- проведення внутрішнього аудиту з питань фінансового моніторингу
- **виявлення фінансових операцій**



До функціональних складових системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів СПФМ, зокрема,

1. Щодо запобігання належать:

*** Аналіз фінансових операцій** – комплекс ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та установлені внутрішніми документами СПФМ з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу з'ясувати:

- суть і мету **фінансових операцій**;
- зробити висновок про відповідність/невідповідність **фінансових операцій** фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності;
- **регулярність** здійснення **фінансових операцій**, та спрямований на **виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу**;

*** Виявлення та реєстрації СПФМ фінансових операцій**, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

*** Вивчення фінансової діяльності клієнта** – проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, з інформацією, отриманою під час установлення ділових (договірних) відносин (у тому числі в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану), та з інформацією, отриманою за час обслуговування за попередній період, з метою переоцінки рівня ризику клієнта.

*** Оцінка фінансового стану** – узагальнення та аналіз спфм інформації/документів з метою забезпечення встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми;

2. Щодо протидії належать:

* **Виявлення та зупинення фінансової операції**, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта СПФМ, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Ключовими складовими системи запобігання та протидії клієнтів СПФМ є:

* об'єкти цієї системи (інформація про клієнтів, їхні **фінансові операції** та ризики клієнтів і фінансових операцій);

* **функціонально-процесне ядро запобігання легалізації доходів**, зокрема:

- ідентифікація, верифікація та вивчення клієнта;

- **виявлення**, реєстрація, моніторинг, аналіз та звітування **про фінансові операції**;

- управління ризиками (оцінювання, аналіз, контроль, моніторинг ризиків клієнтів та їхніх фінансових операцій);

* **функціонально-процесне ядро протидії** легалізації доходів, зокрема: відмова від встановлення та розірвання ділових відносин, відмова від проведення та зупинення фінансових операцій.

Доцільно запропонувати такі пропозиції щодо посилення відстеження й виявлення відповідних нелегальних схем і підходів:

- посилена перевірка внутрішніх документів за базами даних державних органів країни;
- форсоване використання комерційних баз даних;
- постійні запити до підрозділів фінансової розвідки інших країн;
- додаткова увага до невідповідності обсягу операцій і доходів учасників;
- недопущення і виявлення нелогічних, невігідних операцій;
- відстеження наявності компрометуючої інформації (кримінальне минуле, загублений паспорт тощо);
- підвищення кваліфікаційного рівня персоналу СПФМ, який може бути мимовільно задіяний у процесах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Причинно-наслідкові моделі виявлення підозрілих операцій

РИЗИКИ

Відповідальність

Фінансові збитки

Репутація

Втрата стабільності

Неплатоспроможність



ПЕРЕВАГИ

Фінансова стійкість

Висока ліквідність

Рентабельність

Бездоганна репутація

Фінансова безпека

Сутність виявлення фінансових операцій

Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу — комплекс заходів (дій) працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема методологічного, організаційного та практичного характеру, з метою аналізу фінансових операцій щодо їх суті і мети, з'ясування ознак підозрілості та прийняття рішення щодо віднесення їх до таких:

- що є пороговими;
- що є підозрілими (підозріла діяльність);
- що, можуть бути пов'язаними з фінансуванням тероризму;
- що, можуть бути пов'язаними з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- щодо яких існують підозри щодо невідповідності інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
- у проведенні яких суб'єкт відмовив;
- проведення яких зупинено за рішенням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцій;
- проведення яких зупинено за дорученням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- Операції заморожено:
- стосовно яких суб'єкт отримав від Держфінмоніторингу запит щодо подання додаткової інформації;
- стосовно яких суб'єкт отримав від Держфінмоніторингу запит щодо подання інформації про відстеження (проведення моніторингу) фінансових операцій.



Координаційні аспекти процесів виявлення сумнівних фінансових операцій

Етап 1: СПФМ виявляє сумнівну операцію і подає інформацію про неї до ПФР (Держфінмоніторингу)

Інформація

Етап 2: Держфінмоніторинг аналізує усю інформацію, приходить до висновку, що операції, пов'язані з відмиванням, направляє узагальнені матеріали до правоохоронного органу

**Узагальнені
матеріали**

Етап 3: Правоохоронний орган здійснює кримінальне провадження (досліджує обставини, розслідує, встановлюють осіб, допитує, доказує, визначає розмір шкоди, ступінь тяжкості (розкриває злочин), направляє матеріали з прокурорським висновком до суду

**Обвинувальний акт, матеріали
досудового розслідування**

Етап 4: Суд розглядає матеріали та притягує до відповідальності винних осіб відповідною ухвалою суду

Рішення, постанова, вирок

Етап 5: Виконавча служба виконує рішення суду (з конфіскацією злочинних доходів)

Принципи внутрішньої політики СПФМ з питань виявлення фінансових операцій

Правовий принцип - усі дії, пов'язані з виявленням мають бути юридично регламентовані в СПФМ (правила, програми, внутрішні накази, інструкції тощо)

Інституційний принцип - у СПФМ має бути визначена чітка внутрішня інституційна модель виявлення п/о (конкретні підрозділи, посадові особи)

Координаційний принцип - в правилах повинен бути конкретний внутрішній порядок взаємодії та прийняття рішення щодо віднесення операцій до підозрілих

Професійний принцип - виявлення підозрілих операцій мають здійснювати особи, що мають досвід роботи у професійній діяльності СПФМ

Практичний принцип - виявлення фінансових операцій в першу чергу має стосуватися практичної сторони діяльності СПФМ та ґрунтуватися на чіткому розумінні суті та мети ф/о

Часовий принцип - СПФМ має розуміти та встановити чіткі часові рамки щодо виявлення ф/о, виходячи з термінів, визначених у законодавчих актах

Документальний принцип - уся діяльність з виявлення має бути документально підтверджена та збережена

Методологічний принцип - має бути програма професійної підготовки працівників, що беруть участь у виявленні ф/о

ІТ принцип - СПФМ може використовувати та по можливості удосконалювати програмне забезпечення щодо ІТ-ресурсів, пов'язаних з проведення ф/о

Внутрішній порядок виявлення фінансових операцій складається з наступного:

- *Заходи належної перевірки клієнта
- *Аналіз правочину з клієнтом (договір, акт тощо)
- *Дослідження змісту діяльності клієнта
- *Аналіз фінансового стану клієнта
- *Аналіз ділової репутації клієнта
- *Встановлення характеру та мети ділових відносин з клієнтом
- *Вжиття заходів щодо управління ризиками
- *Оцінка рівня ризику
- *Прийняття рішення щодо подальших ділових відносин
- *Аналіз проведеної фінансової операції
- *Прийняття рішення щодо віднесення її до такої що є сумнівною
- *Передача інформації до відповідального працівника
- *Аналіз операції відповідальним працівником
- *Прийняття рішення щодо віднесення фінансової операції до тих, що підлягають фінансовому моніторингу
- *Реєстрації і подання фінансової операції до Держфінмоніторингу
- *Взяття на облік фінансової операції та її аналіз Держфінмоніторингом

Внутрішній порядок виявлення фінансових операцій

Строки виявлення фінансових операцій

- Суб'єкт забезпечує виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, удень виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
- У разі виявлення фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції, суб'єкт у той же день вносить інформацію про таку операцію до реєстру.

Посадові особи, що забезпечують виявлення фінансових операцій

- Така посадова особа (особи) визначається правилами та програмою проведення фінансового моніторингу – тобто це внутрішня справа суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
- Це може бути відповідальний працівник, а може головний бухгалтер, а може якийсь інший працівник, яких має безпосереднє відношення до проведення фінансової операції
- Ця посадова особа повинна бути навчена відповідальним працівником

**Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про здійснення
установами фінансового моніторингу:**

- аналіз (*моніторинг*) фінансових операцій - комплекс ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та встановлені внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, проведення яких дає змогу установі виявити фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу:

- моніторинг ділових відносин / моніторинг фінансових операцій - аналіз фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин з ним, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній в установі інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі в разі необхідності про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями)



Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про здійснення установами фінансового моніторингу, **Установа** зобов'язана забезпечити належну організацію внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу.

Метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу є, зокрема:

- можливість належним чином виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них СУО;
- запобігання використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про здійснення установами фінансового моніторингу, Установа з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу вживає, зокрема, таких заходів:

- забезпечує своєчасне та в повному обсязі виконання установою обов'язків СПФМ (зокрема виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, замороження активів, пов'язаних з тероризмом та/або його фінансуванням / розповсюдженням зброї масового знищення та/або його фінансуванням, унеможливлення здійснення операцій особами з переліку терористів), уключаючи використання СА (за наявності);

- забезпечує своєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та належний інформаційний обмін з СУО



Установа з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу також розробляє та здійснює заходи з НПК з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу установі бути впевненою, що фінансові операції клієнта відповідають наявній в установі інформації про нього, його бізнес, ризик-профіль, уключаючи в разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення КБВ для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності)



Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про здійснення установами фінансового моніторингу, Установа визначає у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу:

- порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з НПК (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення КБВ, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта);
- порядок виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій;
- порядок дій стосовно відмови установи від встановлення (підтримання) ділових відносин / обслуговування, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмови від проведення фінансової операції у випадках, передбачених Законом про ПВК/ФТ;
- порядок зупинення установою операцій у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ

Згідно з Додатком 14 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу **«ПОРЯДОК моніторингу фінансових операцій, їх реєстрації та здійснення інформаційного обміну з СУО»**, Установа у своїх внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ має передбачити порядок моніторингу фінансових операцій клієнтів із метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.

Установа (крім платіжної установи) може використовувати СА з метою виявлення фінансових операцій, визначених у пункті 2 додатка 14 до Положення, а саме:

1) фінансових операцій з активами, пов'язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням (далі - активи терористів);

2) порогових фінансових операцій;

3) індикаторів підозрілості фінансових операцій,
з урахуванням особливостей своєї діяльності (зокрема характеру й обсягів діяльності, видів послуг, що надаються, типів клієнтів, що обслуговуються, використання новітніх технологій) та притаманних своїй діяльності ризиків ВК/ФТ.

Установа має забезпечити своєчасне виявлення:

- фінансових операцій з активами терористів,
- порогових фінансових операцій:
- та індикаторів підозрілості фінансових операцій з метою оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності).



Установа для виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності):

1) проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин з клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній в установи інформації про клієнта, його діяльність та ризик-профіль (у тому числі щодо відповідності фінансових операцій клієнта очікуваній/запланованій ним діяльності на етапі встановлення ділових відносин з установою);

2) забезпечує відбір [у тому числі за допомогою автоматизованих програмних модулів (за наявності)] незвичайних фінансових операцій (які, зокрема, є складними фінансовими операціями, незвичайно великими, проведеними в незвичний спосіб, не мають очевидної економічної чи законної мети, не відповідають фінансовому стану клієнта), запроваджуючи періодичний аналіз відповідними правилами/сценаріями всіх фінансових операцій клієнтів (зокрема щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу)

3) залучає необхідних працівників установи до здійснення аналізу фінансових операцій [у тому числі тих, що були виявлені за допомогою автоматизованих програмних модулів (за наявності)] із делегуванням їм відповідних функціональних обов'язків та прав, проведення для них навчальних заходів таким чином, щоб такі працівники були здатні виявляти незвичну та підозрілу діяльність клієнтів;

4) забезпечує функціонування належної процедури ескалації підозр працівниками установи, процедури їх оперативного розгляду уповноваженими працівниками установи, прийняття рішень про наявність/відсутність підозр за результатами аналізу.

Установа з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) забезпечує аналіз фінансових операцій клієнтів (їх сукупності) щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи використання автоматизованих програмних модулів (за наявності), що реалізують відбір фінансових операцій за допомогою відповідних правил/сценаріїв.



Установа самостійно розробляє перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій з урахуванням індикаторів, зазначених у додатку 19 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (далі - Положення), типологічних досліджень СУО та рекомендацій Національного банку у сфері ПВК/ФТ.

Установа, розробляючи індикатори підозрілості фінансових операцій, визначає кількісні межі для тих індикаторів, які містять кількісні характеристики (зокрема "істотне збільшення", "великі обсяги", "регулярно (СПФМ самостійно визначають у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу іманентні межі для тих критеріїв, які містять кількісні та/або оціночні характеристики («істотне збільшення», «великі обсяги», «високі ставки», «регулярність», «багато років», «дороговартісні», «незвично великі активи», «надзвичайно великі операції»));

* ІМАНЕНТНИЙ – властивий природі самого предмета або явища, внутрішньо притаманний їм. Інакше кажучи, іманентні межі – це «червоні лінії»).

Установа під час розроблення правил/сценаріїв відбору фінансових операцій має враховувати ризик-профіль клієнта, інформацію, отриману в результаті здійснення НПК та іншу доступну йому інформацію (зокрема отриману від правоохоронних органів).

Установа також забезпечує виявлення фінансових операцій, що не відповідають її очікуванням з огляду на:

1) заплановану клієнтом майбутню діяльність під час встановлення ділових відносин із нею (враховуючи анонсований обсяг фінансових операцій, види послуг до використання);

2) ризик-профіль клієнта (зокрема фінансові операції, що здійснюються клієнтом, не мають раціонального обґрунтування, враховуючи інформацію, отриману в результаті здійснення заходів належної перевірки, та/або не є типовими для клієнтів, подібних за розміром / видом діяльності / величиною доходу / соціальним статусом).

Розроблені правила/сценарії відбору фінансових операцій установи мають забезпечити виявлення:

1) фінансової операції з готівкою, яка містить індикатори підозрілості фінансових операцій, - **не пізніше 20 робочих днів після здійснення такої фінансової операції;**

2) інших фінансових операцій (сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій, - **не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому такі фінансові операції були здійснені.**



Якщо наявних у установи документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу, спростування/підтвердження підозр та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності), то установа забезпечує оперативне вжиття додаткових заходів (зокрема витребування додаткових документів та/або відомостей, що стосуються фінансової операції або діяльності клієнта), **але не пізніше двох місяців із дня відбору / виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій**, та обов'язково фіксує дати отримання відповідних документів та/або відомостей.



Установа зобов'язана документувати всі заходи, вжиті нею щодо спростування/підтвердження своїх підозр під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів (зокрема для встановлення мети та суті фінансових операцій, їх відповідності фінансовому стану та/або діяльності клієнта, встановлення за потреби джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями).

У разі наявності фактів, що свідчать (можуть свідчити) про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності) або неможливості спростувати свої підозри за результатами вжитих заходів, установа залежно від обсягу таких фінансових операцій приймає рішення про надсилання повідомлення про підозрілу(і) фінансову(і) операцію(ї) чи про підозрілу діяльність, та складає **обґрунтований висновок** щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності), який надається до СУО разом із зазначеним повідомленням, копіями документів та іншою інформацією, на основі яких сформовано підозру.

Установа, складаючи обґрунтований висновок щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності), забезпечує максимально чітке та всебічне викладення своєї підозри та інших обставин, фактів, подій, що призвели до виникнення такої підозри.

Обґрунтований висновок **уважається складеним належно**, якщо зміст викладеної підозри після ознайомлення з таким висновком є зрозумілим для третьої особи з досвідом у сфері ПВК/ФТ (особи, іншої від тієї, яка працювала над його складанням).

Установа з метою здійснення внутрішнього контролю періодично проводить подальший моніторинг фінансових операцій у порядку, установленому у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, але з певних причин не були своєчасно нею виявлені.

У разі виявлення за результатами подальшого моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, про які установа не інформувала СУО, установа невідкладно забезпечує інформування СУО про такі фінансові операції. Установа також має проаналізувати причини невиявлення таких фінансових операцій та вжити оперативних заходів з усунення виявлених недоліків/проблем та недопущення виникнення аналогічних недоліків/проблем у майбутньому.



Установа не здійснює подальший моніторинг фінансових операцій протягом усього строку проведення Національним банком перевірки установи з питань дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, включаючи день початку такої перевірки (не поширюється на фінансові операції, які проводяться під час зазначеної перевірки).

Установа на вимогу Національного банку має бути в змозі продемонструвати достатність ужитих із метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ заходів, зокрема в частині виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та довести, що прийняті з цією метою відповідні рішення ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу.

Установа веде реєстр фінансових операцій, реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, реєстр розбіжностей про КБВ, реєстр відмов та реєстр заморожень/розморожень (далі - реєстри повідомлень) з урахуванням фінансових операцій та відповідних фактів, що мали місце у відокремлених підрозділах установи, з окремою нумерацією в таких реєстрах, відлік якої має починатися з початку календарного року.

Установа веде реєстри повідомлень в електронному вигляді (уключаючи можливість використання програм Word, Excel). Реєстри повідомлень є документами з обмеженим доступом.

Установа забезпечує внесення до реєстру фінансових операцій інформації про:

- 1) порогові фінансові операції;
- 2) підозрілі фінансові операції;
- 3) зупинені установою фінансові операції, у тому числі з метою виконання відповідного рішення або доручення СУО;
- 4) фінансові операції, щодо яких установою відмовлено клієнту (особі) у їх здійсненні;
- 5) спроби проведення фінансових операцій клієнтами та фінансові операції на користь клієнтів, активи яких були заморожені установою;
- 6) фінансові операції, щодо яких установа забезпечує заходи з відстеження (моніторингу) на відповідний запит/рішення/доручення СУО.

При виявленні фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, Установа використовує Додаток 18 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу КРИТЕРІЇ РИЗИКУ ВК/ФТ та Додаток 19 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу ІНДИКАТОРИ підозрілості фінансових операцій.



КРИТЕРІЇ РИЗИКУ ВК/ФТ

I. Критерії ризику за типом клієнта

Критерії ризику за типом клієнта - це критерії ризику ВК/ФТ, що притаманні правовій формі, структурі власності клієнта, діловій, професійній чи особистій діяльності клієнта та його КБВ.

II. Географічні критерії ризику

Географічні критерії ризику - це критерії ризику ВК/ФТ, притаманні співпраці між установою та клієнтом, який [КБВ якого або вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором страхування життя якого] пов'язаний із державою (територією), на якій економічні, соціальні, правові чи політичні умови можуть спричинити високий рівень ризику ВК/ФТ.

III. Критерії ризику за типом послуги (продукту)

Критерії ризику за типом послуги (продукту) - це критерії ризику ВК/ФТ, притаманні відповідній послугі (продукту) установи.



ІНДИКАТОРИ підозрілості фінансових операцій

I. Індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта

II. Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта

III. Індикатори за різними видами продуктів (послуг)

- Готівкові операції
- Кредити / фінансові кредити / позики
- Послуги страхування/перестрахування
- Послуги фінансового лізингу
- Послуги факторингу
- Онлайн-послуги



Нові індикатори ризику, спричинені війною

Державна служба фінансового моніторингу України листом від 31.03.2022 року навила індикатори ризиковості, які слід взяти до уваги під час дослідження та аналізу підозрілої діяльності, яка може прямо або опосередковано пов'язаною з фінансуванням тероризму. Ці індикатори притаманні клієнтам чи контрагентам, в тому числі резидентам РФ та Республіки Білорусь, а також особам, зареєстрованим на непідконтрольних або тимчасово окупованих територіях України, зокрема:

- резиденти України, які мають частки у статутному капіталі, сформовані фізичними та юридичними особами, що мають реєстрацію на території РФ та РБ та на непідконтрольних територіях;
- юридичні особи – резиденти України, які є офіційними представництвами російських та білоруських компаній;
- резиденти України, які мають сталі ділові відносини з російськими/білоруськими фізичними або юридичними особами;
- клієнти – нерезиденти з прихованими КБВ (контролерами), що мають відкриті рахунки в українських банках;
- клієнти – нерезиденти, зареєстровані на території офшорних юрисдикцій та юрисдикцій з послабленим податковим/валютним контролем, що мають відкриті рахунки в українських банках;
- громадяни рф та рб, а також громадяни України, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України, які відкрили рахунки в банківських установах України/отримували перекази протягом року до початку війни;
- фізичні особи – нерезиденти – співробітники правоохоронних органів росії та білорусі, які приймали/приймають участь у злочинній діяльності країни-агресора на території України та Європи.

Неприйнятно високі ризики можуть нести зовнішньоекономічні фінансові операції, що здійснюються на користь вигодонабувачів з росії і білорусі або осіб, які ними контролюються, зокрема:

- перерахування коштів за межі України на підставі удаваних додаткових угод переуступки боргу, взаємозаліку вимог за імпорними контрактами, укладеними з резидентами рф та рб, з метою виведення коштів на інші підприємства, у тому числі в інші юрисдикції;
- перерахування коштів за межі України на підставі удаваних додаткових угод переуступки боргу, взаємозаліку вимог за договорами позики (займів, кредитів, фінансової допомоги), укладеними з резидентами рф та рб, з метою повернення запозичених коштів іншим підприємствам, в тому числі в інші юрисдикції (відсутність повної інформації щодо загальної суми позики, встановлених/сплачених відсотків, що надає можливість повернення позик, сплати відсотків через багато років);
- здійснення будь-яких операцій з цінними паперами, емітентами яких є резиденти рф та рб або особи, афільовані з такими резидентами.

В цілях виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема осіб, що причетні до збройної агресії російської федерації до України, рекомендовано використання списків таких осіб, розміщених на:

сайті Європейської комісії: <https://eur-lex.europa.eu/>;

сайті Міністерства фінансів США (список OFAC): <https://home.treasury.gov>;

сайті РНБОУ: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/>, <https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/> ;

Сайті «Окупант», інформаційному ресурсі Апарату РНБО України: <https://invaders-rf.com/>;

проект OCCRP «Трекер санкційних активів»: <https://www.occrp.org>;

офіційних сайтах державних органів іноземних країн, з переліками підсанкційних осіб тощо.

Для дослідження відомостей належної перевірки (KYC/CDD) та моніторингу фінансових операцій (AML) в Україні використовується поєднання державних реєстрів, комерційних аналітичних систем та міжнародних баз даних.

1. Державні реєстри та ресурси (Україна)

Це першоджерела для перевірки контрагентів (юросіб та ФОП) та їхнього фінансового стану:

Єдиний державний реєстр (ЄДР): Основний ресурс для перевірки реєстраційних даних юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Електронний кабінет платника ДПС: Сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє перевірити надійність партнера, наявність податкового боргу, зупинення реєстрації податкових накладних тощо.

Державний реєстр санкцій: Офіційний ресурс для перевірки наявності особи чи компанії у санкційних списках України.

Єдиний реєстр боржників: Дозволяє встановити, чи має особа або компанія відкриті виконавчі провадження.

Єдиний реєстр судових рішень: Аналіз судових справ (кримінальних, цивільних, господарських) для оцінки ризиків.

Реєстр PEP (Politically Exposed Persons): База даних публічних діячів України та пов'язаних з ними осіб.

Вебпортал НБУ: Інформація про власників істотної участі у банках та нормативно-правові акти з питань фінмоніторингу.

2. Комерційні аналітичні системи (All-in-One)

Ці сервіси агрегують дані з сотень джерел, дозволяючи автоматизувати належну перевірку:

YouControl: Повне досьє на компанії та ФОП, включаючи зв'язки, судові справи, PEP, перевірку фізичних осіб (YouControl People).

VKURSI: Сервіс для автоматизації фінмоніторингу, санкційного скринінгу та перевірки ділової репутації.

Opendatabot: Моніторинг змін у реєстрах, перевірка PEP, судових справ та податкового боргу.

NOMIS: Аналітична платформа для аналізу благонадійності компаній та зв'язків з ЄДР.

Досьє ділової репутації (Приват24 для бізнесу): Вбудований інструмент для швидкої перевірки контрагентів за ПН/ЄДРПОУ.

3. Спеціалізовані AML/KYC системи

Програмні рішення для автоматизованого моніторингу операцій та ризик-орієнтованого підходу:

AML.Point: Система автоматизації фінмоніторингу: аналіз ризик-профілю, перевірка PEP та санкцій, моніторинг транзакцій.

Sanction Scanner: Спеціалізується на перевірці санкційних списків, PEP та моніторингу транзакцій (AML compliance).

OpenScreening: Інструмент для візуалізації зв'язків з PEP, UBO (кінцевими бенефіціарами) та санкційними особами.

AML Watcher: Скринінг санкцій, PEP та несприятливих новин (Adverse Media)

Додаткову інформацію щодо суб'єктів господарювання — нерезидентів можливо знайти на відповідних сайтах інтеграторів даних та державних органів з доменом gov (від government — уряд).

Перелік відкритих даних іноземних держав:

<https://finmonitoring.in.ua/perelik-vidkritix-danix-dlya-doslidzhennya-inozemnix-sub-yektiv-gospodaryuvannya/>

Дякую за увагу!